

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלון שוסטר

פ/25/5183

הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון – העמדת סיוע לנפגע פעולות איבה), התשפ"ה–2024

1. תיקון התוספת בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב–1972¹, בתוספת, אחרי פרט (11) יבוא :

"(12) לנפגע כהגדרתו בסעיף 1 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970², בכל הנוגע לליווי ולקבלת ייעוץ וסיוע במימוש זכויותיו לפי כל דין בהליך מינהלי הנוגע למימוש זכויותיו, וכן בהליך פלילי."

דברי הסבר

בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970, הסדירה הכנסת את הזכויות להן זכאי נפגע בפעולת איבה. על אף המחויבות הגדולה של מדינת ישראל לנפגעי פעולות האיבה, לא פעם הם מתקשים למצות את זכויותיהם אל מול בתי המשפט והביטוח הלאומי בקבלת גמלה או תו נכה. כתוצאה מכך חווה הנפגע מסכת ייסורים נוספת, בירוקרטית, מעבר לפגיעה הגופנית אותה חווה בפעולת האיבה. בהחלטת הממשלה שמספרה 2777, שהתקבלה ביום 23 ביוני 2017, הוחלט "להטיל על הסיוע המשפטי במשרד המשפטים ליתן סיוע משפטי... ולבני משפחותיהם של נפגעי עבירות המתה (רצח או הריגה) כתוצאה מפעולות איבה, בנושאים הקשורים לאירוע ההמתה, זאת ללא מבחן זכאות כלכלית". החלטה זו מבטאת את עומק האחריות אותה חשה מדינת ישראל כלפי אזרחיה שיקריהם נהרגו כתוצאה מפעולת איבה.

הצעת חוק זו נועדה לייסד את הקומה הבסיסית יותר והיא העמדת סיוע משפטי לנפגעי פעולות האיבה עצמם בהליך מינהלי, להקל עליהם את העול המשפטי והכספי, ולבאר להם את הפרוצדורות הנדרשות לצורך מיצוי זכויותיהם. כמו כן, מוצע כי הסיוע המשפטי יסייע לנפגע בכל הנוגע להליך הפלילי המתנהל כנגד המפגע, על אף שזה אינו צד להליך.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/5117 ; פ/24/3631). הצעת החוק זהה לפ/24/3631 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשל"ב, עמ' 95.

² ס"ח התש"ל, עמ' 126.

ט"ו בכסלו התשפ"ה (16.12.2024)